

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5114/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาวชนิกา กาแก้วมิตมาน

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 185

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, มาตรา 27

คำให้การของจำเลยที่ยื่นต่อศาลมีความว่า "จำเลยได้มาอาศัยอยู่กับ ม. ซึ่งหลบหนีไปแล้ว วันเกิดเหตุผู้เสียหายมาสมัครไปทำงานต่างประเทศกับ ม. ม. ให้จำเลยเขียนใบรับเงินให้เนื่องจากเห็นว่าจำเลยมีความรู้และขณะนั้นเสมียนไม่มาทำงานแล้วผู้เสียหายมอบเงินให้ ม. จำเลยไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด แต่เมื่อเป็นความผิดจำเลยก็รับสารภาพ" ดังนี้ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคำให้การที่รับสารภาพว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน จึงลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก ๒ คนร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และร่วมกันฉ้อโกงประชาชนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๓๔๑, ๓๔๓ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๗, ๒๗

จำเลยยื่นคำให้การรับสารภาพ โจทก์จำเลยไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รวม ๒ กรรม ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ จำคุก ๓ ปี ผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๑๑ จำคุก ๑ เดือน รวมจำคุก ๓ ปี ๑ เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ๑๕ วัน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ยื่นต่อศาลนั้นมีใจความจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ แต่จำเลยกระทำผิดเป็นครั้งแรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คือจำเลยได้มาอาศัยอยู่กับนายมนัส ล้อตระกูล ผู้ต้องหาที่ ๒ ซึ่งหลบหนีไปแล้ว วันเกิดเหตุผู้เสียหายมาสมัครไปทำงานในต่างประเทศกับผู้ต้องหาที่ ๒ ผู้ต้องหาที่ ๒ ให้จำเลยเขียนใบรับเงินให้เนื่องจากเห็นว่าจำเลยมีความรู้และขณะนั้นเสมือนไม่มาทำงาน แล้วผู้เสียหายมอบเงินให้แก่ผู้ต้องหาที่ ๒ จำเลยไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดดังฟ้อง แต่เมื่อเป็นความผิดจำเลยก็ให้การรับสารภาพ.....ส่วนข้อความต่อจากนั้นจำเลยขอให้ศาลรอกการลงโทษแก่จำเลย ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนพิจารณาว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามคำให้การที่ยื่นต่อศาลโจทก์จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน ศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การของจำเลยดังกล่าวเมื่ออ่านรวมกันแล้วทั้งฉบับ แปลความได้ว่าเป็นเรื่องจำเลยรับว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ซึ่งเป็นความผิดตามฟ้องเท่านั้น จำเลยมิได้ร่วมกระทำความผิดกับนายมนัส ล้อตระกูล

หรือผู้อื่น เหตุที่จำเลยให้การรับสารภาพน่าจะเป็นเพราะจำเลยเข้าใจว่า การกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดก็เป็นได้ คำให้การของจำเลยในคดีนี้ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคำ
ให้การรับสารภาพ เมื่อโจทก์ไม่สืบพยานจึงลงโทษจำเลยไม่ได้ ศาลฎีกามีอำนาจ
ยกฟ้องโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลชั้นต้น - นายสมคิด ไตรโสรัส

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ